

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 337 -
338/2563

บริษัท ท. กับพวก
นาย ส. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 323 (เดิม)

คดีสองสำนวนนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์สำนวนแรกว่า
โจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์สำนวนหลังว่า

โจทก์ที่ 2

ส่วนจำเลยที่ 1

ถึงที่ 5

ทั้งสองสำนวนเรียกตามเดิม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่

19 กรกฎาคม 2550 ให้จำเลยที่ 1

ที่ 2 และที่ 4

ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา และวันที่

9 มีนาคม 2552 จำเลยที่ 4

ได้นำเงินจำนวน 529,846.58

บาท มาวางศาลเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามคำพิพากษาแต่ขอให้ศาลระงับการจ่ายเงินให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ต่อมาวันที่ 21 เมษายน 2552 ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยที่

1 ที่ 2 และที่ 4

ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ 1

จำนวน 157,352 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

7.5 ต่อปี

นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ที่

2 และที่ 4

ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ 2

จำนวน 181,808.08

บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันใช้ค่าทนายความในศาลชั้น
ต้นแทนโจทก์ที่ 1 จำนวน 4,000 บาท แทนโจทก์ที่ 2 จำนวน 4,000 บาท

คดีเป็นอันถึงที่สุด เนื่องจากศาลไม่รับรองให้จำเลยที่

1 ที่ 2 และที่ 4

ฎีกา ต่อมาวันที่ 22

เมษายน 2553

โจทก์ทั้งสองได้มาขอรับเงินชำระหนี้ที่จำเลยที่ 4 วางไว้ต่อศาล โดยโจทก์ที่ 1
รับไปเป็นเงินจำนวน 201,390.48 บาท โจทก์ที่ 2

รับไปเป็นเงินจำนวน

234,723.06

บาท

วันที่

16 ตุลาคม 2560 จำเลยที่ 4

ยื่นคำแถลงขอรับเงินวางศาลเพื่อชำระหนี้ที่เหลือจากที่โจทก์ทั้งสองได้รับไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำแถลงเนื่องจากการนำส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ผ่าน
ดินไปแล้ว

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 4

ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 มีว่า เงินวางศาลของจำเลยที่ 4 ที่คงเหลือภายหลังจากโจทก์ที่ 1 และที่ 2

รับไปแล้ว เป็นเงินค้ำจ่ายที่จำเลยที่ 4

ต้องเรียกเอาภายในห้าปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 323 (เดิม) หรือไม่ เห็นว่า

วันที่ 9

มีนาคม 2552

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องและได้นำเงินจำนวน 529,846.58 บาท

มาวางที่ศาลชั้นต้นเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามคำพิพากษา

แต่ขอให้ศาลระงับการจ่ายเงินให้โจทก์ที่ 1

และที่ 2

ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับเพื่อการชำระหนี้หากคดีถึงที่สุดโดยจำเลยที่

4 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ต่อโจทก์ที่

1 และที่ 2 ต่อมาเมื่อคดีถึงที่สุดโดยจำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบ โจทก์ที่ 1 และที่

2

ได้ขอรับเงินที่จำเลยที่ 4

นำมาวางศาลดังกล่าวไปในวันที่ 22

เมษายน 2553

จำนวน 201,390.48

บาท และ 234,723.06

บาท ตามลำดับ คงเหลือเงินในวันดังกล่าว 105,843.04 บาท

ศาลชั้นต้นจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้จำเลยที่ 4 ผู้มีสิทธิได้รับเงินที่เหลือ
ทราบ

หากจำเลยที่ 4

ทราบแล้วไม่มารับเงินภายในห้าปี

เงินดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นเงินค้างจ่ายและทำให้ตกเป็นของแผ่นดิน

แต่คดีนี้หลังจากโจทก์ที่ 1

และที่ 2

รับเงินแล้วปรากฏว่ามีเงินคงเหลือ ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้
จำเลยที่ 4 ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ ตามบันทึกข้อความของนักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการของศาลชั้นต้นลงวันที่

19 ตุลาคม 2560 เงินดังกล่าวจึงยังไม่เป็นเงินค้างจ่ายอยู่ที่ศาลชั้นต้นที่ผู้มี
สิทธิต้องเรียกเอาเสียภายในห้าปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 323 (เดิม) และยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน การที่ศาลอุทธรณ์ภาค

1

พิพากษายืนให้ยกคำแถลงขอรับเงินคืนของจำเลยที่ 4 ตามศาลชั้นต้น จึงไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

ฎีกาของจำเลยที่ 4

ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยที่

4

รับเงินที่วางศาลเพื่อชำระหนี้แล้วคงเหลือจำนวน 105,843.04 บาท ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสามชั้นศาลให้เป็นพับ

(ทัศนีย์ จันสัจจัย ธรรมเกณฑ์-วัฒนา วิทยกุล-สุรพล เอี่ยมอริคม)

ศาลแขวงสมุทรปราการ - นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายธงชัย วรชาติเดชา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ5319/2550

ต้น

หมายเหตุ